

1500705-26.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... é tecnicamente primário e confessou o tráfico na fase policial, mesmo que parcialmente, mas em juízo confessou o tráfico; assim, merece pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Por ser primário e não haver notícia no sentido de apontar sua participação em mais delitos, faz jus ao disposto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500705-26.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500705-26.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2127159/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 17828047 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 4204/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2127159 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2127159 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 4204/21/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN DOS SANTOS SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500705-26.2021

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réu - ALAN DOS SANTOS SOUZA

Vistos.

ALAN DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 10 de maio de 2021, por volta das 17h30, na rua Cláudio Dionísio Sanches Souza, 525, em Araçatuba, trazia consigo e guardava, para traficar, 11,90 g de cocaína, dividida em 18 micro tubos plásticos, tudo pronto para a mercancia, assim como 80,24 g de maconha, dividida em 25 porções, prontas para a mercancia, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha R\$ 98,00.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi o réu citado.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas somente em relação ao réu. O Culto Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito correspondente ao tráfico de entorpecente - traziam consigo e guardava, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas em relação ao réu. O acusado foi interrogado na fase policial, confessando o crime, com luxo de minúcias, a respeito da maconha; negou que guardava cocaína.

Na fase judicial, os policiais militares Daniel Aurélio de Freitas Lopes Zagatto e José Antônio Duarte Pinho, de forma uníssona, incriminaram o réu; narraram que em patrulhamento de rotina pelo Bairro Água Branca, passando por conhecida "biqueira" (descrita na denúncia), avistando o réu em atitudes suspeitas, descendo de uma motocicleta, enquanto o condutor saiu do local; na posse do réu, encontraram 3 porções de maconha e R\$ 98,00 em dinheiro, notas diversas; com autorização do réu, adentraram em sua casa e encontraram em seu quarto, sobre seu guarda-roupas, uma sacola plástica contendo 18 micro tubos de cocaína e 22 porções de maconha, tudo pronto para a mercancia.

Para os policiais militares, com luxo de minúcias, o réu confessou que estava traficando, confirmando as porções de maconha, dizendo que guardava para pessoa que não iria dizer o nome por medo; negou a cocaína.

O trabalho policial foi feito dentro dos parâmetros legais; de forma segura, incriminaram o réu.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou o tráfico, dizendo que havia recebido "três balinhas" para guardar os entorpecentes; falou em relação a maconha, desconhecia a cocaína.

Quando à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1a Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas. A tese defensiva, embora muito bem especificada, não merece acolhida. As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu estava traficando, conforme bem narrado na denúncia. Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

“PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)”.

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)”.

A apreensão do entorpecente maconha, em porções prontas para a mercancia, assim como da cocaína, as observações e diligências realizadas pelos policiais militares, as circunstâncias da prisão do agente, provam que realmente estava traficando. Insta mencionar que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito. Passo a dosar a pena do réu, atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal: é tecnicamente primário e confessou o tráfico na fase policial, mesmo que parcialmente, mas em juízo confessou o tráfico; assim, merece pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Por ser primário e não haver notícia no sentido de apontar sua participação em mais delitos, faz jus ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual diminuo sua pena em metade, fixando-a em dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Torno a pena definitiva, ante a ausências de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ALAN DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta (250) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33 e parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Diante da decisão e determinação contida no HC 596603-SP do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, constando que o regime de cumprimento da pena é o aberto.

Decreto também o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, pois oriundo do crime aqui constatado.

Custas na forma da lei.
P.R.I.C.
Araçatuba, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA